

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2865/2530

นาย สมบัติ หรือ โกมิน் แซ่พู่
นาย ไพรัช ตวงหิรัญวิมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 138, มาตรา 145 วรรคสอง, มาตรา 249, มาตรา
296

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลอนุญาตและสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 แล้ว ต่อมาโจทก์กับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน สัญญาดังกล่าวถือว่าไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำในฐานละเมิดความแห่งคดี คำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสองศาลจะออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่

ปัญหาว่าคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันจำเลยที่ 2 หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ ยกขึ้นว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้น ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ฐานผิดสัญญาหุ้นส่วน โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลชั้นต้น พิพากษาตามยอมแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับคดียึดทรัพย์จำเลยที่ 2 ชำระหนี้โจทก์ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่

ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงจากโจทก์และจำเลยที่ 2 แล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามคำขอของโจทก์ต่อไป

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนโจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โจทก์ได้ขอถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงมิได้เป็นคู่ความในคดีนี้อีกต่อไปสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 2 กระทำกับโจทก์ถือไม่ได้ว่าได้กระทำในฐานะคู่ความแห่งคดี คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 บรรคสองศาลจะออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่ ปัญหาแม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้น.

(พลจิตต์ ดียืน-ยนต์ พิรวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>